RESUMÉ — Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

592/1992 Sb.

Zdrojové znění: 27. 5. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví výpočet a placení zdravotního pojistného, zálohy a související povinnosti.

Zásady a nosné koncepty: Solidarita, zákonné základy a sazby, pravidelnost a odpovědnost plátce.

Systematika: Vyměřovací základ, sazba, placení, přehledy, kontrola, penále a vracení.

Subjekty a objekty: Zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, další plátci, stát a zdravotní pojišťovny.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 48/1997 Sb. upravuje pojištěnce a hrazené služby. Pojistné podle č. 592/1992 Sb. je jiný odvod než sociální pojistné podle č. 589/1992 Sb.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět zákona

Tento zákon upravuje výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „pojistné“), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení centrálního registru pojištěnců, přerozdělování pojistného a zřízení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.

§ 2 — Výše pojistného

(1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

§ 3 — Zaměstnanci

(1) Vyměřovacím základem zaměstnance2 je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům 55, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů 3 a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

§ 3a — OSVČ

(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob.

§ 3b — Osoba bez zdan. příjmů

Vyměřovacím základem u osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát (§ 3c) (dále jen "osoba bez zdanitelných příjmů") je minimální mzda.

§ 3c — Plátcem pojistného stát

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu 37 plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 074 Kč na kalendářní měsíc.

§ 3d — Vyměřovací základ dětí s dlouhodobým pobytem

Vyměřovacím základem u osoby, která je po celý kalendářní měsíc pojištěncem podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 9 nebo 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění37, je minimální mzda.

§ 4 — Rozhodné období

(1) Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, pokud se dále nestanoví jinak.

§ 5 — Způsob odvodu

(1) Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance.

§ 7 — Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné

(1) Osoby samostatně výdělečně činné platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného, pokud se dále nestanoví jinak.

§ 7a — Odvod pojistného poplatníka v paušálním režimu

Při placení záloh na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, a pojistného osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, se postupuje podle zákona upravujícího daně z příjmů.

§ 8 — Zálohy na pojistné

(1) Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu , pokud si sama nestanoví zálohu vyšší.

§ 8a — Záloha na pojistné poplatníka v paušálním režimu

Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, se pro zvolené pásmo paušálního režimu stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z jedné dvanáctiny vyměřovacího základu stanoveného v § 3a odst. 5 pro dané zvolené pásmo paušálního režimu.

§ 10 — Způsob odvodu

Osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc.

§ 11a — Odvod pojistného za děti cizinců

Za osoby uvedené v § 3d platí pojistné zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc.

§ 12 — Odvod pojistného hrazeného státem

(1) Za osoby, za které je plátcem pojistného stát, 37 hradí měsíčně pojistné ministerstvo financí České republiky na zvláštní účet zřízený podle § 20, a to do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

§ 13 — Odvod pojistného při souběhu příjmů

Má-li pojištěnec současně více příjmů podle § 3 nebo § 3a, odvádí pojistné ze všech těchto příjmů.

§ 14 — Přeplatek pojistného

(1) Nárok na vrácení přeplatku zaniká za 6 let od uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl.

§ 15 — Úhrada dlužného pojistného

(1) Dlužné pojistné jsou osoby uvedené v předchozích ustanoveních povinny doplatit.

§ 15a — Povolení splátek pojistného

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna může s plátcem pojistného uzavřít veřejnoprávní smlouvu o placení dlužného pojistného ve splátkách.

§ 15b — Přechod povinnosti platit pojistné

(1) Zanikla-li právnická osoba, která má právního nástupce, přechází její povinnost platit pojistné na tohoto právního nástupce; tím právní nástupce získává postavení plátce pojistného namísto zaniklé právnické osoby.

§ 15c — Ručení

(1) Dlužné pojistné je povinen uhradit také ručitel, pokud mu tento nebo jiný právní předpis povinnost ručení ukládá a pokud mu zdravotní pojišťovna sdělí výši dluhu, za který ručí, a současně jej vyzve k úhradě dlužného pojistného a stanoví lhůtu pro úhradu tohoto dlužného pojistného.

§ 16 — Lhůta pro předepsání a vymáhání pojistného

(1) Právo předepsat dlužné pojistné zaniká za 6 let ode dne splatnosti.

§ 17 — Způsob placení pojistného

(1) Pojistné se platí v české měně na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb.

§ 18 — Podmínky

(1) Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále.

§ 19 — Postup

Pokud jde o splatnost penále, způsob jeho placení, předepsání, vymáhání, povolení splátek penále, přechod povinnosti platit penále, ručení za dlužné penále a vracení přeplatku na penále, postupuje se stejně jako u pojistného.

§ 20 — Obecná ustanovení o přerozdělování

(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřizuje a spravuje zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění (dále jen „zvláštní účet“).

§ 20a — Nastavitelné parametry přerozdělování

(1) Částku určenou k přerozdělování přerozděluje správce zvláštního účtu mezi zdravotní pojišťovny podle proměnlivých parametrů přerozdělování, kterými jsou nastavitelné parametry přerozdělování a vypočítané parametry přerozdělování.

§ 20b — Výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

Nastavitelné parametry přerozdělování stanovené prováděcím právním předpisem podle § 21f písm. a) se použijí pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování.

§ 20c — Dozorčí orgán nad přerozdělováním prostředků veřejného zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví do 31. července v anonymizované podobě údaje za předcházející kalendářní rok stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 21f písm. a).

§ 21 — Měsíční přerozdělování podle indexů

(2) Údaje podle odstavce 1 sděluje zdravotní pojišťovna v elektronické podobě datovou zprávou vytvořenou v elektronické aplikaci, kterou k zajištění jednotné formy sdělovaných údajů zdravotními pojišťovnami správci zvláštního účtu vytváří a aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví a kterou zdravotním pojišťovnám za tímto účelem bezplatně poskytuje.

§ 21a — Přerozdělování podle nákladných hrazených služeb

(1) Nákladnými hrazenými službami se rozumí hrazené služby poskytnuté pojištěncům, u nichž výše úhrady příslušnou zdravotní pojišťovnou za jednoho pojištěnce překročila v jednom období přerozdělování částku odpovídající součtu příjmu zdravotní pojišťovny na tohoto pojištěnce z přerozdělování podle indexů a zajišťovací konstanty (dále jen „nákladný pojištěnec“).

§ 21b — Měsíční platby

Zdravotní pojišťovně, která povinnost podle věty první nesplní, vyměří Ministerstvo zdravotnictví penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den následující po dni splatnosti do dne platby včetně.

§ 21c — Vyúčtování nákladných hrazených služeb

(1) Zdravotní pojišťovna vyúčtuje správci zvláštního účtu do 31. července všechny své nákladné pojištěnce za 2 předchozí kalendářní roky, celkovou úhradu za jednotlivé pojištěnce, do níž se započítávají i náhrady za zdravotní služby čerpané v zahraničí, a výši kompenzací za nákladné hrazené služby podle § 21a odst. 2.

§ 21d — Dozor nad přerozdělováním

Obsahově stejnou změnu se stejným datem účinnosti (1. 1. 2018) provádějí čl.

§ 21e — Přestupek

Obsahově podobné změny se stejným datem účinnosti vkládaly do tohoto ustanovení jak zákon č. 183/2017 Sb., tak zákon č. 297/2017 Sb.

§ 21f — Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí vyhláškou stanoví a) vždy do 31. května kalendářního roku pro následující období přerozdělování 1. nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty a 2. požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování, b) jednací řád Dozorčího orgánu, c) pravidla pro hospodaření se zvláštním účtem a d) způsob a termín oceňování nákladů na zdravotní služby za kalendářní rok pro účely přerozdělování a způsob vypořádání připomínek zdravotních pojišťoven podle § 20 odst. 7.

§ 22 — Kontrola placení pojistného

(1) Pověření zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny jsou oprávněni provádět v souvislosti s výběrem pojistného kontrolu plateb pojistného.

§ 22a — Služební úřad

Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad54.

§ 23 — Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při kontrole plateb pojistného nebo v souvislosti s ní dozvěděli.

§ 24 — OSVČ a osoba bez zdan. příjmů

(1) Osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů je povinna při plnění oznamovací povinnosti 25 sdělit své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo.

§ 25a — Pravděpodobná výše pojistného

(1) Jestliže zaměstnavatel nesplnil povinnost podat přehled podle § 25 odst. 3 a 4 nebo jestliže osoba samostatně výdělečně činná nesplnila povinnost podat přehled podle § 24 odst. 2 a 3 a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené příslušnou zdravotní pojišťovnou v písemné výzvě, může příslušná zdravotní pojišťovna stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v této výzvě na tento následek upozorněn.

§ 26 — Pokuty

(1) Za neplnění nebo porušení povinností stanovených v § 22 odst. 3 písm. a) a b), § 24 odst. 2 a 3, § 25 a § 28 větě druhé může příslušná zdravotní pojišťovna uložit plátci pojistného pokutu až do výše 50 000 Kčs za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.

§ 26c — Odepsání dluhu

(1) Dlužné pojistné, penále a pokuty a přirážky k pojistnému může příslušná zdravotní pojišťovna odepsat, je-li tento dluh zcela nedobytný.

§ 26e — Poskytování informací

Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna vydat na žádost plátce pojistného, správce daní nebo sociálního pojištění potvrzení o stavu závazků plátce pojistného týkajících se pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému.

§ 27 — Centrální registr pojištěnců

(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vede registr všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění (dále jen „centrální registr pojištěnců“) a spravuje jej (dále jen „správce centrálního registru pojištěnců“).

§ 27b — Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti osob

(1) Pro účely utajení zpravodajských služeb, Policie České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti při činnostech uvedených v § 1 tohoto zákona.

§ 28 — Tiskopisy

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vydává tiskopisy potřebné k hlášení údajů stanovených tímto zákonem.

§ 28a — Zálohy na r. 1993

(1) Osoba samostatně výdělečně činná, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost před 1. lednem 1993, zaplatí zálohu na pojistné za měsíce leden a únor 1993 vypočtenou z minimálního vyměřovacího základu podle § 3 odst. 3, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší.

§ 28b — Vrácení záloh

(1) Zálohu na pojistné, kterou zaplatil zaměstnavatel do 20. ledna 1993, vrátí zdravotní pojišťovna, která zálohu přijala, ve dvou splátkách splatných do 15. března 1994 a do 15. června 1994.

§ 28c

(1) Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2019 nepoužije.

§ 28d — Lhůta pro podání přehledu OSVČ za rok 2020

Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije.

§ 29 — Novela zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, se mění a doplňuje takto: 1.

§ 30 — Novela zák. č. 551/1991 Sb.

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se mění a doplňuje takto: 1. § 22 odst. 5 zní: „(5) Zástupce pojištěnců volí okresní shromáždění okresu, v němž má Okresní pojišťovna sídlo.

§ 31 — Rezervní fond

Zdravotní pojišťovny nejsou v roce 1993 povinny vytvářet rezervní fond.

Podklad: 592-1992-Sb o pojistnem na vseobecne zdravotni zapezpeceni.pdf • 32 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 2147 slov resumé včetně úvodu z 15543 slov vyčištěného podkladu (13,81 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.